

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3065/2537

นาง ดวง พร อาแพงพันธ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฉลิม นคร วัฒนา
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1349

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 142 (5), มาตรา 249

ที่ดินซึ่งโจทก์ฟ้องขอให้เปิดทางจำเป็นนั้นเป็นของบุคคลภายนอกโจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องบังคับให้จำเลยทั้งสองเปิดทางจำเป็นดังกล่าว อำนาจฟ้องเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้คู่ความจะมีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ก็ตาม ศาลฎีกามีอำนาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้

โจทก์ฟ้อง ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันเปิดทางจำเป็นบนที่ดินโฉนดเลขที่ 3356 มีความกว้าง 2 เมตร ยาวประมาณ 15 เมตรตามแผนที่ท้ายฟ้อง

จำเลยทั้งสองให้การว่า เส้นทางตามฟ้องมิใช่เป็นทางจำเป็นของที่ดินของโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองเปิดทางจำเป็นในที่ดินโฉนดเลขที่ 3356

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 3356 ตำบลไ้ม้งามอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก หาใช่ที่ดินของจำเลยที่ 2 ไม่แต่เป็นที่ดินของนางสาวนิตยา หย่อง ประเสริฐ ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2514 จนกระทั่งวันที่ 17 ธันวาคม 2530 ได้ขายให้แก่ นายประวิทย์ ทิพมาสน์ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ดังนั้นโจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง บังคับให้จำเลยทั้งสองเปิดทางจำเป็นบนที่ดินของบุคคลอื่นได้ ปัญหาอำนาจฟ้องเป็น ปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้คู่ความจะมีได้ ยืนยันว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ก็ตาม ศาลฎีกาก็มีอำนาจ หยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้ ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษามานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

(ดุสิต เพชรปลูก-เสมอ อินทรศักดิ์-นิวัฒน์ แก้วเกิดเคน)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ